Droit commercial général OHADA

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-08

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Après le décor posé en première année, ce cours entre dans le texte qui gouverne la vie quotidienne du commerce dans l'espace OHADA : l'Acte uniforme relatif au droit commercial général. Il en suit l'architecture complète — le commerçant et ses obligations, l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) et ses effets, le fonds de commerce et les opérations dont il est l'objet, le bail à usage professionnel qui abrite l'exploitation, la vente commerciale entre professionnels, les intermédiaires qui facilitent les échanges, et le statut simplifié de l'entreprenant pensé pour les petites activités. Fidèle à la prudence de la filière, le cours enseigne des mécanismes et des catégories, jamais des dispositions recopiées : aucune durée, aucun délai, aucun seuil ne sont chiffrés, et tous les cas travaillés sont des exercices fictifs situés à Bamako, dont les seuls montants sont des données d'entraînement revérifiées.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Présentation de l'Acte uniforme sur le droit commercial général
• Leçon 2 — Le commerçant : définition, conditions et obligations
• Leçon 3 — L'immatriculation au RCCM et ses effets
• Leçon 4 — Le fonds de commerce : éléments et opérations
• Leçon 5 — Le bail à usage professionnel : régime
• Leçon 6 — La vente commerciale : formation et exécution
• Leçon 7 — Les intermédiaires de commerce : commissionnaire, courtier, agent commercial
• Leçon 8 — L'entreprenant : un statut simplifié pour les petites activités
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

En première année, le cours d'introduction au droit des affaires et à l'OHADA (DRO-L1-13) a posé le décor : une organisation qui harmonise le droit des affaires dans ses États parties au moyen d'actes uniformes, textes communs directement applicables et interprétés en dernier ressort par une juridiction commune. Parmi ces actes, l'un gouverne la vie quotidienne du commerce : l'Acte uniforme relatif au droit commercial général. C'est lui qui dit qui est commerçant, comment une activité se rend publique, ce que vaut un fonds de commerce, comment se loue le local où l'on exploite, comment l'on vend entre professionnels et qui peut servir d'intermédiaire. Ce cours de deuxième année l'étudie entièrement, notion par notion et mécanisme par mécanisme, comme le socle de droit commercial de ta formation.

La méthode est celle de toute la filière, et elle vaut ici plus qu'ailleurs, car l'Acte uniforme est un texte vivant, révisé par l'organisation. Le cours enseigne donc des catégories et des mécanismes — ce qui est stable et ce qui fait raisonner juste — et il s'interdit de recopier des dispositions : tu n'y trouveras ni numéro de disposition, ni durée, ni délai, ni seuil, ni frais présentés comme en vigueur. Chaque fois qu'une précision de ce type deviendra nécessaire, le cours te renverra au seul endroit où elle fait foi : l'Acte uniforme dans sa version en vigueur, publié sur le site officiel ohada.org, complété au besoin par les services du greffe. Ce réflexe de vérification fait partie des compétences visées : un juriste ne cite jamais un texte de mémoire lorsqu'il peut le

consulter.

L'entraînement repose sur une galerie de cas fictifs situés à Bamako : une boutique de tissus, un grossiste, une couturière qui débute, des intermédiaires qui démarchent. Tous les personnages sont inventés, et les seuls montants du cours sont des données d'exercice — inventaire d'un fonds, prix d'une commande, loyer d'un bail fictif — dont les additions ont été revérifiées une à une. Garde ce fil en lisant : à chaque leçon, demande-toi à quel moment de la vie d'une boutique la règle étudiée intervient, qui elle protège, et quel risque elle écarte. À la fin du parcours, tu sauras lire l'Acte uniforme comme une carte : non pas réciter ses dispositions, mais savoir où se trouve chaque mécanisme, à quoi il sert, et quand il faut aller vérifier son contenu exact dans le texte en vigueur.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Présenter l'Acte uniforme relatif au droit commercial général : sa place dans l'architecture OHADA, son objet et la logique de ses grands blocs.
- Définir le commerçant par l'accomplissement d'actes de commerce à titre de profession habituelle, distinguer les catégories d'actes de commerce et énoncer les obligations du commerçant.
- Expliquer les fonctions du RCCM — immatriculer, publier, sécuriser le crédit — et les effets de l'immatriculation en mécanismes de publicité et d'opposabilité.
- Décomposer le fonds de commerce en éléments incorporels et corporels, discuter la place centrale de la clientèle et présenter les opérations dont le fonds est l'objet.
- Analyser le régime du bail à usage professionnel : champ, obligations des parties, renouvellement et fin du bail en mécanismes protecteurs du preneur.
- Décrire la vente commerciale entre professionnels : formation assouplie, preuve, transfert des risques, réserve de propriété, conformité et garanties.
- Distinguer le commissionnaire, le courtier et l'agent commercial selon des critères stables — au nom de qui agit-on, qui contracte, comment est-on rémunéré.
- Expliquer la logique du statut de l'entreprenant — déclaration simplifiée, obligations allégées, passerelle vers le statut de commerçant — sans jamais chiffrer les seuils, qui relèvent des textes.

Leçon 1 — Présentation de l'Acte uniforme sur le droit commercial général

L'Acte uniforme relatif au droit commercial général est l'un des textes adoptés dans le cadre du traité qui a créé l'OHADA, l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Il faut d'abord se rappeler ce que « uniforme » signifie dans cette architecture, déjà présentée en première année : le texte est le même dans tous les États parties, il s'y applique directement, sans qu'une loi nationale ait à le reprendre, et son interprétation définitive relève d'une juridiction commune à l'espace. Pour le commerçant de Bamako comme pour celui d'une autre capitale de l'espace, les définitions du commerçant, du fonds de commerce ou du bail professionnel sont donc

les mêmes. Cette uniformité est la raison d'être du cours : ce que tu apprends ici vaut dans tout l'espace, sous réserve des matières que l'organisation laisse aux droits nationaux et des pratiques locales d'application.

Que règle ce texte ? Son objet est le droit commercial « général », c'est-à-dire non pas un secteur particulier, mais les institutions communes à toute activité commerciale. On peut les ranger en quatre familles. D'abord, les acteurs : le commerçant, personne physique ou morale qui accomplit des actes de commerce à titre professionnel, et l'entreprenant, statut simplifié créé pour les petites activités. Ensuite, la publicité de l'activité : le registre du commerce et du crédit mobilier, qui rend l'existence des entreprises connaissable et accueille l'inscription de certaines sûretés. Puis, l'outil de travail du commerçant : le fonds de commerce, ensemble de moyens réunis pour attirer et conserver une clientèle, et le bail à usage professionnel qui loge ce fonds. Enfin, les opérations de la vie courante : la vente commerciale et les intermédiaires de commerce, qui prêtent leur entremise aux échanges.

Lire cet Acte suppose une méthode que ce cours appliquera partout. Premièrement, partir des définitions : le texte définit ses notions — commerçant, fonds, bail — et la qualification d'une situation commence toujours par la comparaison des faits à ces définitions. Deuxièmement, raisonner en mécanismes plutôt qu'en dispositions : que cherche à organiser le texte lorsqu'il impose une immatriculation, une publicité, une forme ? En général, trois finalités reviennent : la sécurité des transactions, car on doit pouvoir identifier son partenaire et vérifier son existence ; la protection du crédit, car un fonds connu et un registre fiable rassurent ceux qui financent ; et la stabilité de l'exploitation, car un commerçant installé ne doit pas pouvoir être délogé ou dépouillé sans formes. Troisièmement, accepter la limite du cours : dès qu'il faut une précision chiffrée ou une condition de forme exacte, le texte en vigueur fait foi, et ce cours apprend à aller le consulter plutôt qu'à deviner.

L'essentiel
L'Acte uniforme relatif au droit commercial général est le droit commun de la vie commerciale dans l'espace OHADA : même texte, directement applicable dans tous les États parties. Il organise les acteurs (commerçant, entreprenant), la publicité (RCCM), l'outil d'exploitation (fonds de commerce, bail à usage professionnel) et les opérations courantes (vente commerciale, intermédiaires).

Exemple — Cartographie de l'Acte appliquée à une boutique fictive de Bamako

```
CARTOGRAPHIE D'EXERCICE — L'ACTE UNIFORME
APPLIQUÉ À UNE BOUTIQUE FICTIVE DE BAMAKO
Boutique « Fouta Tissages » : Mme Fanta D.
vend des tissus dans un local loué,
au marché fictif de Zambougou.

BLOC DE L'ACTE SA TRADUCTION DANS SA VIE
Le commerçant Elle accomplit des actes
(leçon 2) de commerce par nature, à
titre de profession : elle
est commerçante.
Le registre (RCCM) Son immatriculation rend
(leçon 3) son activité publique et
vérifiable par tous.
Le fonds de commerce Clientèle, enseigne, stock,
(leçon 4) matériel : son outil de
travail a une valeur propre.
Le bail professionnel Le local loué abrite son
(leçon 5) fonds : stabilité protégée.
La vente commerciale Ses achats de tissus chez
(leçon 6) le grossiste et ses ventes
suivent des règles adaptées
à la vie des affaires.
Les intermédiaires Un démarcheur l'aide à
(leçon 7) écouler une partie du stock.
L'entreprenant Sa voisine, couturière
(leçon 8) débutante, relève du
statut simplifié.

LECTURE : chaque bloc répond à un moment
de la vie de la boutique ; les règles
précises se lisent dans l'Acte en
vigueur, sur ohada.org.
```

À retenir

- « Uniforme » veut dire : même texte, directement applicable dans tous les États parties, interprétation commune en dernier ressort.
- L'Acte organise quatre familles : les acteurs, la publicité, l'outil d'exploitation et les opérations courantes du commerce.
- Trois finalités reviennent partout : sécurité des transactions, protection du crédit, stabilité de l'exploitation.

Exercice

Un commerçant fictif de Bamako te demande : « Mon cousin exploite la même activité dans un autre État partie et me dit que nous ne sommes pas soumis aux mêmes règles sur le fonds de commerce, parce que chaque pays aurait repris le texte à sa façon. A-t-il raison ? Et si je veux vérifier par moi-même le contenu exact d'une règle, où dois-je aller ? » Réponds en mobilisant la présentation de l'Acte faite dans cette leçon.

✔ Corrigé
Le cousin a tort sur le principe, et sa méprise est instructive. Un acte uniforme n'est pas un modèle que chaque État reprendrait à sa façon : c'est un texte unique, adopté au niveau de l'organisation, qui s'applique directement dans tous les États parties, dont le Mali. Les définitions du fonds de commerce et les mécanismes qui l'entourent sont donc les mêmes pour les deux cousins ; ce qui peut différer, ce sont les matières que l'harmonisation ne couvre pas — certaines règles nationales subsistent autour du champ harmonisé — et les pratiques d'application des services locaux. Pour vérifier le contenu exact d'une règle, le réflexe n'est ni la mémoire ni le résumé d'un tiers : c'est la consultation de l'Acte uniforme dans sa version en vigueur, publiée sur le site officiel ohada.org, complétée si besoin par une demande au greffe chargé du registre. C'est précisément pour cela que ce cours enseigne des mécanismes : ils restent justes même lorsque le texte est révisé, tandis qu'une disposition apprise par cœur peut devenir fausse. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Le commerçant : définition, conditions et obligations

La notion de commerçant est la clé de voûte de l'Acte, car c'est elle qui déclenche l'application de presque toutes ses règles. La définition se reformule ainsi : est commerçant celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession habituelle. Deux conditions cumulatives se dégagent. La première tient à la matière : accomplir des actes de commerce par nature, c'est-à-dire, dans l'idée que retient la doctrine, s'entremettre dans la circulation des biens — acheter pour revendre, produire pour vendre — ou fournir des prestations de services, avec l'intention d'en tirer un profit. La seconde tient à la manière : l'activité doit être exercée à titre de profession, c'est-à-dire de façon habituelle, répétée, et en principe indépendante, pour son propre compte et à ses risques. Un acte isolé, même lucratif, ne fait pas un commerçant ; une habitude organisée, si.

Pour appliquer la définition, il faut savoir classer les actes de commerce, que la tradition distingue en trois catégories. Les actes de commerce par nature tiennent à leur objet : l'achat de biens pour les revendre, les activités de production et de transformation, les prestations de services commerciales — transport, hébergement, spectacles, intermédiation — relèvent de cette famille. Les actes de commerce par la forme sont commerciaux en raison de l'instrument employé, quel que soit leur auteur : la lettre de change en est l'exemple classique, et les opérations des sociétés commerciales par la forme y sont traditionnellement rattachées. Les actes de commerce par accessoire, enfin, sont des actes civils par nature qu'un commerçant accomplit pour les besoins de son commerce : l'achat d'un véhicule utilitaire par un épicier, pour livrer ses clients, devient commercial par rattachement à sa profession. Cette grille sert à deux choses : décider si l'auteur d'un acte est commerçant, et déterminer le régime applicable à un acte donné.

La qualité de commerçant emporte des obligations, dont le cours retient la logique sans en détailler les conditions, qui se lisent dans les textes en vigueur. Le

commerçant doit d'abord se rendre public : s'immatriculer au registre du commerce et du crédit mobilier, ce que la leçon suivante étudie, et, pour les personnes morales, accomplir les formalités de constitution prévues par l'acte uniforme sur les sociétés. Il doit ensuite tenir une comptabilité régulière, selon les règles comptables de l'espace : la comptabilité n'est pas une corvée administrative, c'est la mémoire de l'entreprise, la base de son crédit et l'outil de preuve de ses opérations. Il doit enfin conserver ses documents et correspondances pendant la durée fixée par les textes, afin que les opérations passées restent vérifiables. À ces obligations correspondent des limites d'accès : la liberté du commerce connaît des restrictions — incapacités qui protègent certaines personnes, incompatibilités qui préservent certaines fonctions, activités réglementées soumises à autorisation — dont le détail relève, là encore, des textes applicables.

L'essentiel
Est commerçant celui qui accomplit des actes de commerce par nature à titre de profession habituelle et indépendante. Les actes de commerce se classent par nature, par la forme et par accessoire. La qualité de commerçant oblige : immatriculation au RCCM, comptabilité régulière, conservation des documents pendant la durée fixée par les textes.

Exemple — Qualification raisonnée de trois profils fictifs : commerçant ou non

```
QUALIFICATION RAISONNÉE — TROIS PROFILS
FICTIFS

PROFIL 1 — M. Bakary K., grossiste
Il achète des tissus en grande quantité
auprès de fabricants pour les revendre à
des détaillants, chaque semaine, à son
compte et sous son nom.
→ Actes de commerce par nature :
s'entremettre dans la circulation des
biens pour en tirer un profit.
→ À titre de profession habituelle et
indépendante : COMMERÇANT.

PROFIL 2 — Mme Aïcha B., enseignante
Elle vend, une fois, sa voiture
personnelle à un collègue.
→ Acte isolé, portant sur un bien de
sa vie privée : aucun acte de
commerce par nature répété, aucune
profession : NON-COMMERÇANTE.

PROFIL 3 — M. Seydou T., vendeur salarié
Il tient la caisse d'une boutique et
conclut des ventes toute la journée,
au nom et pour le compte de son
employeur, contre un salaire.
→ Il accomplit des actes pour autrui,
sans indépendance ni risque propre :
NON-COMMERÇANT (salarié de commerçant).

QUESTION DE MÉTHODE
« Que fait-il, pour qui, et avec quelle
répétition ? » — trois questions,
une qualification.
```

À retenir

• Deux conditions cumulatives : des actes de commerce par nature, et l'exercice à titre de profession habituelle et indépendante.

• L'acte isolé ne fait pas le commerçant ; le salarié qui vend pour son employeur n'est pas commerçant non plus.

• Obligations du commerçant : immatriculation, comptabilité régulière, conservation des documents selon les textes en vigueur.

Exercice

Deux nouveaux profils fictifs te sont soumis. a) Mme Mariam S., couturière, achète chaque semaine du tissu et des fournitures, confectionne des robes dans son atelier et les vend à une clientèle fidèle ; c'est son unique revenu. b) M. Ibrahim G., enseignant, a hérité d'un petit stock de marchandises de son père et le revend, en une seule opération, à un grossiste pour solder l'affaire. Pour chacun, dis s'il est commerçant, en appliquant les deux conditions de la définition et la grille des actes de commerce.

✔ Corrigé
Profil a) : Mme Mariam S. est commerçante. Elle accomplit bien des actes de commerce par nature : elle achète des matières pour les transformer et vendre le produit de son travail — entremise dans la circulation des biens et fourniture de son ouvrage contre profit. Et elle les accomplit à titre de profession : l'activité est habituelle (achats et ventes répétés chaque semaine), indépendante (son atelier, son nom, ses risques) et constitue son revenu. Les deux conditions étant réunies, elle doit notamment s'immatriculer au RCCM et tenir une comptabilité, sous réserve d'examiner si son activité relève plutôt du statut simplifié de l'entreprenant, étudié à la leçon 8. Profil b) : M. Ibrahim G. n'est pas commerçant. La revente d'un stock hérité est certes un achat-revente dans sa matérialité, mais elle est unique et circonstancielle : elle liquide un héritage, elle n'installe pas une profession. Il manque la seconde condition — l'habitude professionnelle — et l'acte reste, pour lui, un acte civil isolé. La comparaison des deux profils montre le rôle de chaque condition : la nature de l'acte ne suffit jamais seule, c'est la profession qui fait le commerçant. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Leçon 3 — L'immatriculation au RCCM et ses effets

Le registre du commerce et du crédit mobilier — le RCCM — est l'instrument de publicité de la vie commerciale dans l'espace OHADA. Son organisation épouse la logique de l'harmonisation : des registres sont tenus localement, au niveau des greffes des juridictions compétentes, et l'information qu'ils recueillent est relayée vers un fichier national, puis vers un fichier régional commun à l'espace. Le RCCM a un double visage, que son nom complet annonce : il est d'abord un registre du commerce, où s'immatriculent les commerçants personnes physiques et les personnes morales qui exercent une activité commerciale ; il est ensuite un registre du crédit mobilier, où s'inscrivent certaines sûretés portant sur des biens meubles — le nantissement d'un fonds de commerce, par exemple — afin de les rendre publiques et opposables. Retenir ce double visage évite une erreur fréquente : le RCCM ne sert pas seulement à « exister », il sert aussi à garantir.

L'immatriculation elle-même obéit à des mécanismes que le cours décrit sans en chiffrer les conditions. L'opérateur dépose, auprès du greffe compétent pour son lieu d'activité, une déclaration comportant les renseignements que les textes exigent sur son identité, son activité et son établissement ; le greffe contrôle la régularité de la déclaration, procède à l'inscription et attribue un numéro d'immatriculation, qui devient l'identifiant public de l'entreprise. La vie du registre ne s'arrête pas à cette naissance : toute modification importante — changement d'activité, de dirigeant, d'adresse — doit donner lieu à une mention modificative, et la cessation d'activité à une radiation, selon les formes et dans les délais fixés par les textes. Le cours insiste sur ce point d'entretien : un registre juste est un registre à jour, et la responsabilité de cette mise à jour pèse sur l'exploitant.

Les effets de l'immatriculation sont des effets de publicité, et c'est ainsi qu'il faut les comprendre. Côté commerçant, l'immatriculation rend sa qualité publique et présumée : il peut s'en prévaloir à l'égard des tiers, et les informations inscrites sont

en principe opposables à ceux qui auraient pu les consulter. Côté tiers, le registre est une protection : avant de traiter avec un partenaire, on peut vérifier son existence, son activité déclarée et la personne qui l'engage. Le revers du mécanisme concerne le commerçant qui néglige la formalité : il ne peut pas tirer avantage de sa propre omission — les tiers de bonne foi peuvent le traiter comme un commerçant de fait lorsqu'il a agi comme tel, tandis que lui-même ne saurait se prévaloir des avantages attachés à une immatriculation qu'il n'a pas accomplie. Quant aux inscriptions de sûretés mobilières, leur fonction est parallèle : rendre la garantie publique pour la rendre opposable, notamment entre créanciers concurrents. La leçon retient donc une formule : au RCCM, ce qui est inscrit se présume connu ; ce qui n'y est pas ne peut pas toujours être opposé.

L'essentiel
Le RCCM cumule deux fonctions : registre du commerce (immatriculation des commerçants et des sociétés) et registre du crédit mobilier (publicité de certaines sûretés sur meubles). L'immatriculation rend la qualité de commerçant publique et présumée, permet aux tiers de vérifier leur partenaire, et prive le négligent des avantages d'une publicité qu'il n'a pas faite.

Exemple — Parcours d'immatriculation fictif en étapes relatives, sans délais

```
PARCOURS D'EXERCICE — L'IMMATRICULATION
DE LA BOUTIQUE FICTIVE « FOUTA TISSAGES »
(étapes relatives ; formes, pièces et
frais éventuels : au greffe, selon les
textes en vigueur — rien n'est chiffré)

Étape 1. Préparer le dossier
Identité de l'exploitante, activité
envisagée, adresse du local, pièces
demandées par le greffe du RCCM.
Étape 2. Déposer la déclaration
Au greffe chargé du registre, dans
le ressort du lieu d'exploitation.
Étape 3. Contrôle et inscription
Le greffe vérifie la régularité de
la déclaration, l'inscrit au
registre et ouvre le dossier
individuel de l'exploitante.
Étape 4. Délivrance de la preuve
Un récépissé et un numéro
d'immatriculation : la boutique
devient identifiable par tous.
Étape 5. Publicité et vie du registre
L'information remonte vers les
fichiers national et régional ;
les tiers peuvent la consulter.
Étape 6. Tenir le registre à jour
Toute modification — adresse,
activité, cessation — donne lieu
à une mention nouvelle, selon
les formes en vigueur.

EFFET RECHERCHÉ : exister aux yeux
des tiers, inspirer confiance, et
pouvoir soi-même vérifier ses
partenaires avant de s'engager.
```

À retenir

- RCCM = registre du commerce ET du crédit mobilier : immatriculer les opérateurs, publier certaines sûretés mobilières.
- L'immatriculation produit des effets de publicité : qualité présumée pour l'immatriculé, vérification possible pour les tiers.
- Le registre doit vivre : mentions modificatives et radiation suivent les changements de l'activité, selon les formes et délais des textes.

Exercice

Mme Fanta D. exploite sa boutique fictive depuis un certain temps sans jamais s'être immatriculée : « tout le quartier me connaît », dit-elle. Une banque, à qui elle demande un crédit pour étoffer son stock, exige une preuve de l'existence régulière de son activité. Un fournisseur, de son côté, découvre la situation et s'inquiète : « alors, juridiquement, elle n'est pas commerçante, et je ne suis pas protégé ? » Réponds aux deux interlocuteurs en expliquant les effets — et les limites — de l'immatriculation.

✔ Corrigé
À la banque, il faut d'abord expliquer ce qu'elle demande : non pas une autorisation d'exister, mais la publicité légale de l'activité. L'immatriculation au RCCM attribue à l'exploitante un numéro et un dossier publics ; elle rend sa qualité de commerçante présumée et vérifiable par tout tiers, ce qui est précisément la sécurité qu'un prêteur recherche avant d'engager des fonds. Tant que la formalité n'est pas accomplie, Mme D. ne peut pas se prévaloir des avantages attachés à cette publicité : la régularisation — dépôt de la déclaration au greffe compétent — est donc la première étape de son dossier de crédit. Au fournisseur, il faut répondre avec nuance : l'absence d'immatriculation ne fait pas disparaître la réalité de l'activité. Mme D. accomplit des actes de commerce à titre de profession ; les tiers de bonne foi peuvent la traiter comme une commerçante de fait et invoquer contre elle le régime commercial, car nul ne profite de sa propre omission pour échapper à ses engagements. La leçon commune des deux réponses : l'immatriculation ne crée pas le commerce, elle le publie — et c'est cette publicité qui distribue présomptions, preuves et protections. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Le fonds de commerce : éléments et opérations

Le fonds de commerce est l'outil de travail du commerçant, considéré comme un bien en soi. Une manière classique de le définir, reformulée ici, consiste à dire qu'il est constitué par l'ensemble des moyens qui permettent au commerçant d'attirer et de conserver une clientèle. Cette définition fait apparaître l'idée centrale : le fonds n'est ni le local, ni le stock pris isolément — c'est une universalité de biens mobiliers affectés à une exploitation, qui vaut plus que la somme de ses éléments parce qu'elle forme un tout organisé autour d'une clientèle. Juridiquement, le fonds est un meuble incorporel : il ne se touche pas, il se transmet, se loue et se donne en garantie comme un bien unique, distinct des marchandises qu'il contient et de l'immeuble qu'il occupe. C'est cette nature de bien autonome qui rend possibles les opérations étudiées plus loin : vendre le fonds, ce n'est pas seulement vendre ce qu'il contient.

La composition du fonds se présente traditionnellement en deux familles. Les éléments incorporels forment son cœur : la clientèle — les personnes attachées au fonds — et l'achalandage — les clients de passage attirés par l'emplacement — que le cours retient comme une seule richesse, l'ensemble des chalands que le fonds peut espérer retenir ; l'enseigne, signe visible qui désigne l'établissement ; le nom commercial, appellation sous laquelle l'activité est connue ; le droit au bail, qui assure au fonds son siège lorsque le local est loué ; et, selon les exploitations, les droits de propriété intellectuelle — marques, brevets, dessins et modèles — ainsi que les licences et autorisations nécessaires à l'activité. Les éléments corporels sont les moyens matériels de l'exploitation : le matériel et l'outillage durablement affectés au fonds, et les marchandises, c'est-à-dire le stock destiné à être vendu, qui se renouvelle sans cesse. La doctrine discute la place exacte de chaque élément, mais elle s'accorde sur le point essentiel : sans clientèle, il n'y a pas de fonds — un ensemble de meubles

et de marchandises dans un local fermé ne vaut que par les biens qui le composent.

Parce qu'il est un bien, le fonds de commerce fait l'objet d'opérations dont le cours présente les mécanismes. La vente — ou cession — transfère le fonds d'un exploitant à un autre : elle obéit à des formes et à une publicité organisées par les textes, destinées à protéger à la fois l'acheteur, qui doit savoir ce qu'il achète, et les créanciers du vendeur, qui voient partir leur gage ; le prix se discute d'après une évaluation de chaque élément, la clientèle pesant en principe le plus lourd. L'apport en société transfère le fonds à une personne morale en échange de titres sociaux. La location-gérance confie l'exploitation du fonds à un locataire-gérant, commerçant immatriculé qui exploite à ses risques contre une redevance, tandis que le propriétaire conserve le fonds : elle suppose elle aussi une publicité, qui protège les tiers sur la personne du véritable exploitant. Le nantissement, enfin, affecte le fonds en garantie d'un crédit sans le déposséder : il s'inscrit au RCCM, leçon précédente, pour être opposable. Évaluer un fonds reste une démarche, non une formule : on examine chaque élément, on apprécie la clientèle par l'activité qu'elle génère, et l'on fait vérifier le tout par un professionnel.

L'essentiel
Le fonds de commerce est un meuble incorporel : l'ensemble organisé des moyens qui attirent et conservent une clientèle. Éléments incorporels (clientèle et achalandage, enseigne, nom commercial, droit au bail, droits de propriété intellectuelle) et corporels (matériel, marchandises). Sans clientèle, pas de fonds. Il se vend, s'apporte en société, se loue en location-gérance et se donne en nantissement.

Exemple — Inventaire chiffré fictif d'un fonds : les éléments évalués en données d'exercice

```
INVENTAIRE D'EXERCICE — LE FONDS FICTIF
DE LA BOUTIQUE « FOUTA TISSAGES »
(valeurs fictives, posées pour
l'entraînement : une évaluation réelle
exige un professionnel et des pièces)

ÉLÉMENTS INCORPORELS
Clientèle et achalandage 3 500 000 F
Enseigne et nom
commercial 500 000 F
Droit au bail 1 200 000 F
Marques et licences 300 000 F
Sous-total incorporels 5 500 000 F

ÉLÉMENTS CORPORELS
Marchandises en stock 2 800 000 F
Mobilier et
aménagements 900 000 F
Matériel et outillage 650 000 F
Sous-total corporels 4 350 000 F

VALEUR TOTALE DU FONDS 9 850 000 F

POINTS DE LECTURE
- La clientèle pèse le plus lourd :
sans elle, il ne reste qu'un stock
et des meubles — pas un fonds.
- Le stock se compte à sa valeur du
jour de l'inventaire, pas à son
prix d'achat ancien.
- Le droit au bail vaut parce que
l'emplacement attire la clientèle.
```

À retenir

• Le fonds est un meuble incorporel, distinct du local qu'il occupe et du stock qu'il contient : une universalité organisée autour de la clientèle.

• Éléments incorporels d'un côté, corporels de l'autre ; la clientèle est l'élément essentiel, sans lequel le fonds n'existe pas.

• Vente, apport en société, location-gérance, nantissement : quatre opérations, quatre mécanismes de transfert, de jouissance ou de garantie, tous entourés de publicité.

Exercice

Sur la base de l'inventaire d'exercice de la leçon, un acquéreur fictif fait à Mme Fanta D. la proposition suivante : « Je vous achète uniquement le stock de marchandises et le mobilier, pour leur valeur comptée dans l'inventaire ; la clientèle, l'enseigne et le droit au bail ne m'intéressent pas, je les laisse. Ce sera simple et rapide. » Madame D. te demande ce que vaut cette proposition au regard de la notion de fonds de commerce, et ce que l'acquéreur obtiendrait réellement.

✔ Corrigé
La proposition repose sur une confusion que la leçon permet de dissiper : ce que l'acquéreur offre d'acheter n'est pas le fonds de commerce, mais une partie de ses éléments corporels pris isolément. Dans l'inventaire d'exercice, marchandises (2 800 000 F) et mobilier (900 000 F) totalisent 3 700 000 F ; mais le fonds, lui, est l'universalité organisée autour de la clientèle : les éléments incorporels y représentent 5 500 000 F sur un total de 9 850 000 F, et la clientèle à elle seule 3 500 000 F. Si l'acquéreur n'achète que le stock et le mobilier, il obtient des biens, pas une exploitation : il devra attirer lui-même ses clients, sans l'enseigne connue, sans le nom, sans la position dans le local — car le droit au bail, élément du fonds, conditionne l'accès à l'emplacement qui fait l'achalandage. Inversement, vendre séparément les éléments fait perdre à Mme D. l'essentiel de la valeur de son fonds, car une cession de fonds digne de ce nom emporte au minimum la clientèle et les signes qui la retiennent. La conduite à tenir : clarifier l'objet réel de l'opération — vente d'éléments séparés ou cession du fonds — car les deux opérations n'ont ni le même objet, ni les mêmes formes, ni la même publicité ; et faire évaluer le fonds entier par un professionnel avant de discuter le prix. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Le bail à usage professionnel : régime

Le bail à usage professionnel est le contrat par lequel un bailleur met un immeuble — ou une partie d'immeuble — à la disposition d'un preneur, pour qu'il y exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activité professionnelle. Deux traits le distinguent du bail d'habitation. D'une part, son champ est large : il ne protège pas seulement le commerçant, mais tout professionnel qui exerce dans les lieux loués, parce que l'enjeu est le même — la stabilité d'une activité installée. D'autre part, sa finalité est économique autant que contractuelle : le local n'est pas un simple toit, c'est le siège du fonds de commerce, le lieu où la clientèle a pris ses habitudes. C'est pourquoi l'Acte uniforme organise autour de ce bail un régime de stabilité, qui encadre la liberté des parties davantage que le bail ordinaire : le cours en présente les mécanismes, en renvoyant pour toutes les durées, conditions et formes précises au texte en vigueur et au contrat signé.

Pendant le bail, les obligations des parties prolongent le droit commun des locations, avec des accentuations propres à l'exploitation. Le bailleur doit délivrer des locaux propres à l'activité convenue, les maintenir en état de servir à cet usage et garantir au preneur une jouissance paisible : il ne peut ni changer la destination des lieux, ni troubler l'exploitation par son fait. Le preneur doit payer le loyer aux termes convenus, user des locaux en bon professionnel selon la destination prévue, entretenir ce qui relève de l'entretien courant et informer le bailleur des désordres qui engagent les grosses réparations. Le loyer est fixé par le contrat ; sa révision éventuelle ne peut résulter que des mécanismes prévus — clause du bail ou règles du texte en vigueur — et jamais d'une décision unilatérale imposée du jour au lendemain. La cession du bail appelle une attention particulière : elle accompagne normalement la cession du fonds, car séparer le fonds de son local le dénaturerait, et les textes organisent l'information

du bailleur à cette occasion. Quant aux travaux et à la répartition des charges, le cours retient une règle de méthode : tout ce qui n'est pas écrit se discutera tôt ou tard ; le bail professionnel se rédige, il ne s'improvise pas.

La fin du bail est le point sensible du régime, et celui où la protection du preneur se voit le mieux. Au terme convenu, le preneur qui remplit les conditions prévues par les textes bénéficie en principe d'un droit au renouvellement : le bailleur ne peut pas reprendre librement les lieux comme si de rien n'était, car le fonds perdrait son siège et sa clientèle. S'il entend refuser le renouvellement, il doit le faire en délivrant un congé dans les formes prescrites — un écrit régulièrement porté à la connaissance du preneur, non une annonce orale — et, lorsque le refus n'est pas justifié par un motif que les textes reconnaissent comme sérieux, le preneur évincé peut prétendre à une indemnité d'éviction, notion centrale du régime : elle compense la perte que le déplacement fait subir au fonds, et son évaluation relève, en cas de désaccord, de l'appréciation des éléments du dossier, le juge pouvant être saisi. De son côté, le preneur qui ne paie pas ou qui détourne la destination des lieux s'expose à la résiliation, mais celle-ci n'est pas davantage un fait accompli : elle suit des formes, passe en principe par une mise en demeure restée sans effet et, en cas de contestation, par la décision du juge. De part et d'autre, le mécanisme est le même : pas d'éviction sans formes.

L'essentiel
Le bail à usage professionnel loge le fonds de commerce : champ large (tout professionnel), obligations réciproques centrées sur la jouissance utile des lieux, loyer fixé par le contrat et révisable seulement selon les mécanismes prévus. Son trait distinctif est la stabilité : droit au renouvellement du preneur en principe, congé dans les formes, indemnité d'éviction lorsque le refus injustifié prive le fonds de son siège.

Exemple — Bail fictif d'exercice, rédigé pour le cours, clauses commentées une à une

```
BAIL FICTIF D'EXERCICE — « FOUTA TISSAGES »
(rédaction pédagogique originale ;
loyer fictif posé pour l'entraînement :
150 000 F par mois ; dépôt de garantie
d'exercice : 300 000 F)

Clause 1 — Parties et lieux
Mme L., bailleresse ; Mme Fanta D.,
preneuse. Local sis au marché fictif
de Zambougou, destiné à la vente de
tissus et à la couture.
→ Lire : la destination doit couvrir
l'activité réelle, présente et
raisonnablement prévisible.
Clause 2 — Loyer et charges
150 000 F par mois, payables au
lieu convenu ; répartition des
charges écrite noir sur blanc.
→ Lire : toute révision éventuelle
suit la clause prévue et les
textes en vigueur — jamais une
décision unilatérale surprise.
Clause 3 — Entretien et travaux
Entretien courant à la charge de la
preneuse ; grosses réparations à
celle de la bailleresse.
→ Lire : qui paie quoi doit être
tranché avant le premier dégât.
Clause 4 — Cession et sous-location
La cession du bail avec le fonds
est organisée ; la bailleresse est
informée selon les formes prévues.
Clause 5 — Renouvellement et fin
Le sort du bail à son terme suit le
régime de l'Acte : droit au
renouvellement du preneur qui
remplit les conditions, congé dans
les formes, juge en cas de litige.
→ Aucune durée, aucun délai n'est
recopié ici : ils se lisent dans
l'Acte en vigueur.
```

À retenir

• Le bail à usage professionnel protège la stabilité de l'exploitation installée, pas seulement un occupant : son enjeu est le fonds et sa clientèle.

• Le loyer est celui du contrat ; ni le bailleur ni le preneur ne peuvent le modifier unilatéralement en cours de bail.

• Au terme : renouvellement en principe pour le preneur qui remplit les conditions, congé écrit dans les formes, indemnité d'éviction si le refus injustifié déplace le fonds.

Exercice

Dans le bail fictif de la leçon, la bailleresse Mme L. fait savoir oralement à Mme Fanta D., au milieu de la période en cours, que « le loyer passe de 150 000 F à 200 000 F dès le mois prochain, le quartier est devenu cher », puis ajoute : « et de toute façon, à la fin du bail, je ne renouvellerai pas, préparez-vous à partir. » La preneuse, qui a toujours payé et entretenu les lieux, te consulte. Analyse les deux annonces au regard du régime du bail à usage professionnel et dis-lui quelle conduite tenir.

✔ Corrigé

Première annonce : l'augmentation unilatérale du loyer en cours de bail. Elle ne tient pas. Le loyer est un élément essentiel du contrat signé : 150 000 F par mois dans notre bail d'exercice. Il ne peut évoluer que selon les mécanismes que le bail lui-même ou les textes en vigueur organisent — par exemple une clause de révision rédigée dès la signature —, appliqués dans leurs conditions. Une annonce orale qui impose du jour au lendemain un nouveau prix (200 000 F représente, en données d'exercice, une hausse de 50 000 F) n'est ni une clause, ni une procédure : la preneuse peut continuer à payer le loyer convenu et conserver les preuves de paiement, tout en répondant par écrit pour tracer son désaccord. Deuxième annonce : le refus de renouvellement. Le preneur qui exploite son fonds dans les lieux et remplit les conditions des textes bénéficie en principe d'un droit au renouvellement ; un refus doit être délivré sous la forme d'un congé régulier, porté à la connaissance du preneur dans les formes prescrites, et, s'il n'est pas justifié par un motif reconnu comme sérieux, il peut ouvrir droit à une indemnité d'éviction compensant le préjudice du déplacement du fonds. Une phrase lancée oralement n'est donc pas un congé, et « le quartier est devenu cher » annonce une préférence économique, non un motif tiré du comportement de la preneuse. Conduite à tenir : ne pas quitter les lieux, ne pas payer le nouveau prix comme s'il était convenu, répondre par écrit aux deux annonces, tenter une négociation documentée, et à défaut saisir la juridiction compétente — seule une décision peut, le cas échéant, mettre fin au bail contre sa volonté. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Leçon 6 — La vente commerciale : formation et exécution

La vente commerciale est la vente conclue entre professionnels — ou portant sur des biens destinés à l'activité commerciale — que l'Acte uniforme encadre pour l'adapter aux exigences de la vie des affaires : rapidité, sécurité et crédit. Sa formation est assouplie par rapport aux solennités civiles : le consentement des parties sur la chose et le prix suffit en principe à former le contrat, et l'écrit n'est pas exigé comme condition de validité, même s'il reste, nous le verrons, la meilleure protection des deux parties. Le point d'équilibre du régime se situe dans la preuve : en matière commerciale, la liberté de la preuve est le principe traditionnellement retenu — les opérations peuvent se prouver par tous moyens, factures, correspondances, bons de livraison, témoignages — parce que les affaires ne peuvent pas attendre des actes solennels à chaque commande. Mais liberté de la preuve ne signifie pas absence de preuve : celui qui ne garde aucune trace de ses commandes aura, le jour du litige, la tâche la plus lourde.

L'exécution de la vente distribue des obligations précises. Le vendeur doit délivrer la chose vendue — la mettre à la disposition de l'acheteur, conforme en nature, en qualité et en quantité à ce qui a été convenu — et la garantir : contre les défauts cachés qui la rendent impropre à l'usage attendu, et contre les troubles de droit qui viendraient d'un tiers. L'acheteur doit réceptionner la marchandise, c'est-à-dire la contrôler à la livraison et signaler sans tarder les non-conformités apparentes, par des réserves écrites sur le bon de livraison : ce geste simple conditionne largement ses recours, car on ne reproche pas durablement un défaut que l'on a accepté sans rien dire. Il doit enfin payer le prix au terme convenu. Deux mécanismes méritent une mention spéciale. Le transfert des risques : la question de savoir qui supporte la perte si la chose périt pendant le transport se règle par les stipulations des parties et, à défaut, par les règles des textes — d'où l'importance d'écrire qui transporte et jusqu'où. Et la réserve de propriété : le vendeur peut stipuler qu'il reste propriétaire de la chose jusqu'au paiement complet du prix, clause qui le protège en cas de défaillance de l'acheteur et dont l'efficacité suppose qu'elle soit écrite et acceptée avant la livraison.

Lorsque l'exécution déraille, le régime offre une gamme de réponses graduées plutôt qu'une sanction unique. La partie non conforme peut être remplacée ou reprise, le prix réduit à proportion du défaut, le contrat résolu lorsque le manquement est suffisamment grave, et des dommages et intérêts peuvent réparer le préjudice subi — retard qui fait manquer une saison de vente, par exemple. Le cours retient deux réflexes de praticien. Le premier est documentaire : une commande écrite décrivant précisément la marchandise, un bon de livraison signé avec des réserves éventuelles et des échanges conservés valent, en cas de litige, bien davantage que des certitudes orales. Le second est temporel : les réclamations pour non-conformité doivent être rapides, car la réception sans réserve fait présumer l'acceptation de ce qui était visible. Tout le régime tient en somme dans un équilibre : il fait confiance à la parole des professionnels pour former le contrat vite, et il récompense ceux qui prennent la peine de tracer leurs engagements.

L'essentiel
La vente commerciale se forme par le seul accord sur la chose et le prix ; la preuve y est libre en principe, ce qui rend les traces écrites décisives en pratique. Le vendeur délivre une chose conforme et la garantit ; l'acheteur contrôle à la réception, formule ses réserves sans tarder et paie au terme convenu. Transfert des risques et clause de réserve de propriété se règlent d'abord par les stipulations écrites des parties.

Exemple — Vente commerciale fictive entre professionnels, en étapes, avec documents nommés en général

```
VENTE COMMERCIALE FICTIVE — ÉTAPE PAR
ÉTAPE (données d'exercice)

LES PARTIES
Vendeur : grossiste « Sahel Négoce »
(fictif). Acheteuse : boutique
« Fouta Tissages » (fictive).

Étape 1. Commande écrite
200 cartons de tissus à 12 500 F
le carton → total : 2 500 000 F.
La commande décrit la qualité
attendue : c'est elle qui servira
de référence à la réception.
Étape 2. Livraison et réception
À la livraison, la boutique
contrôle quantité et qualité avant
de signer le bon de livraison.
Étape 3. Constat à la réception
185 cartons conformes :
185 × 12 500 F = 2 312 500 F.
15 cartons d'une qualité inférieure
à celle commandée :
15 × 12 500 F = 187 500 F.
Réserves écrites portées aussitôt
sur le bon de livraison.
Étape 4. Règlement du litige
Pour la partie non conforme :
remplacement, reprise ou réduction
du prix, selon l'accord des parties
ou, à défaut, la décision du juge.
La partie conforme reste due :
2 312 500 F.

RÉFLEXE : en matière commerciale, la
preuve est libre — mais l'écrit de
commande et les réserves écrites
restent les meilleures preuves.
```

À retenir

- Formation assouplie : l'accord sur la chose et le prix suffit en principe ; l'écrit n'est pas une condition, mais il est la meilleure preuve.
- À la réception : contrôler, puis formuler ses réserves par écrit et sans tarder — la réception silencieuse vaut acceptation de l'apparent.
- Réserve de propriété et transfert des risques se pensent à la commande, pas au jour du litige.

Exercice

Variante fictive de l'exemple : la boutique commande oralement, cette fois, une quantité de fil à coudre à un nouveau fournisseur. À la livraison, le fil reçu est d'une qualité visiblement inférieure ; l'employée de la boutique signe néanmoins le bon de livraison sans aucune réserve, et la boutique n'écrit au fournisseur que longtemps

après, pour refuser tout paiement. Le fournisseur réclame le prix intégral en soutenant que la marchandise a été acceptée. Analyse la position des deux parties au regard des mécanismes de la vente commerciale, et dis ce que la boutique aurait dû faire à la réception.

✔ Corrigé
Le litige illustre le prix de la négligence documentaire. Sur la formation, d'abord : la vente orale n'est pas nulle — entre professionnels, l'accord sur la chose et le prix forme le contrat, et la preuve est libre en principe ; la boutique ne peut donc pas soutenir qu'« il n'y a pas eu de vente » parce que tout s'est dit de vive voix. Sur la conformité, ensuite : le défaut allégué était, selon l'énoncé, visiblement décelable à la livraison. Or le mécanisme de la réception joue ici contre l'acheteuse : en signant le bon de livraison sans réserve, elle a accepté la marchandise dans son apparence, et sa réclamation tardive se heurtera à la difficulté de prouver que le défaut existait à la livraison et n'a pas été accepté — sans compter qu'en matière de qualité de fil, la preuve après usage ou stockage prolongé devient malaisée. Sa position n'est pas désespérée : la liberté de la preuve lui permet de rapporter d'autres éléments — échantillon de la commande, échanges antérieurs, témoignages — et si le défaut était en réalité caché malgré l'apparence, la garantie des vices pourrait être discutée. Mais elle plaide depuis une position fragilisée, et le refus de tout payer est disproportionné si une partie de la marchandise était conforme : la solution équilibrée serait une réduction de prix à proportion du défaut établi, ou le remplacement des lots défectueux. À la réception, la boutique aurait dû : ouvrir les colis devant le livreur, comparer avec l'échantillon ou la commande, inscrire ses réserves précises sur le bon de livraison avant de signer, conserver un échantillon et confirmer ses réserves par écrit au fournisseur dans la foulée. Trois gestes de quelques instants, qui changent entièrement le rapport de force du litige. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Les intermédiaires de commerce : commissionnaire, courtier, agent commercial

Le commerçant ne traite pas toujours en personne : il s'entoure d'auxiliaires et d'intermédiaires qui prospectent, rapprochent ou concluent à sa place. L'Acte uniforme en organise trois grandes figures, que le cours distingue par des critères stables plutôt que par leurs régimes détaillés. Le premier critère est celui du nom : au nom de qui l'intermédiaire agit-il vis-à-vis du client ? Le second est celui du pouvoir : conclut-il lui-même le contrat, ou se contente-t-il de préparer sa conclusion ? Le troisième est celui de la durée : son intervention est-elle ponctuelle, affaire par affaire, ou s'inscrit-elle dans une relation suivie ? Le quatrième, enfin, est celui de la rémunération : qui le paie, et sur quelle base ? Avec ces quatre questions, presque toutes les situations de terrain se qualifient sans hésitation — et la qualification compte, car elle décide qui est engagé envers le client, qui supporte le risque de l'opération et qui doit rendre compte.

Le commissionnaire est l'intermédiaire qui agit en son nom propre, mais pour le compte d'un donneur d'ordre appelé le commettant. Concrètement : il vend ou achète

comme s'il était le contractant principal ; le client qui traite avec lui ne connaît souvent que lui, et c'est lui qui est engagé envers ce client, de même que le client est engagé envers lui. En coulisses, le compte se règle entre le commissionnaire et le commettant : le commissionnaire doit exécuter la mission selon les instructions reçues, rendre compte de son exécution et reverser ce qui revient au commettant, déduction faite de sa rémunération — la commission, en principe proportionnelle aux opérations réalisées. Sa force est la discrétion et la simplicité pour le client ; sa charge est la responsabilité : engagé en son nom, il répond personnellement de l'exécution, y compris lorsque le commettant fait défaut, sous réserve de ses recours contre ce dernier. Le courtier, à l'inverse, ne conclut rien : il rapproche deux parties — un vendeur et un acheteur — qui contracteront ensuite entre elles. Il n'agit en aucun nom, ne prend pas la marchandise, n'engage ni l'une ni l'autre des parties par sa seule entremise ; sa mission est une mise en relation, rémunérée par un courtage. Sa responsabilité se concentre sur la loyauté et la qualité de l'information qu'il transmet aux deux côtés.

L'agent commercial, troisième figure, est un mandataire durable : chargé, de façon permanente, de négocier — et éventuellement de conclure — des opérations au nom et pour le compte d'un mandant, sur un territoire ou auprès d'une clientèle déterminés. Il agit donc au nom d'autrui, ce qui le distingue du commissionnaire, mais dans la durée, ce qui le distingue du courtier comme de l'intermédiaire occasionnel. Le mandant est directement engagé par les opérations conclues en son nom dans les limites du mandat ; l'agent, de son côté, doit loyauté et non-concurrence à son mandant, développe la clientèle du territoire qui lui est confié et est rémunéré par des commissions. C'est précisément parce que la relation est durable et que l'agent construit une clientèle dont le mandant continuera de profiter, que les textes encadrent la fin du contrat — préavis et indemnités éventuelles selon les conditions en vigueur, que ce cours ne chiffre pas. Un tableau de critères, dans l'exemple ci-dessous, fixe les trois figures sur un même produit : c'est l'outil de qualification à conserver.

L'essentiel
Trois intermédiaires, trois logiques : le commissionnaire conclut en son nom propre pour le compte d'un commettant ; le courtier rapproche sans jamais contracter et touche un courtage ; l'agent commercial est un mandataire durable qui négocie — et peut conclure — au nom et pour le compte de son mandant, contre commissions. Quatre critères pour qualifier : le nom, le pouvoir de conclure, la durée, la rémunération.

Exemple — Tableau comparatif des trois intermédiaires appliqué à un même produit fictif

```
TROIS INTERMÉDIAIRES, UN MÊME PRODUIT
FICTIF : des cartons d'huile alimentaire
que « Sahel Négoce » veut écouler dans
une autre ville (document d'exercice)

CRITÈRE COMMISSIONNAIRE
En quel nom ? En son nom propre,
pour le compte du
commettant.
Il contracte ? Oui : il conclut la
vente avec les clients.
Le client Ne connaît souvent
connaît-il que le commissionnaire.
le vendeur ?
Sa paie Une commission sur
les opérations faites.

CRITÈRE COURTIER
En quel nom ? Il ne contracte en
aucun nom.
Il contracte ? Non : il rapproche
vendeur et acheteur,
qui concluent entre eux.
Sa paie Un courtage, versé
selon l'usage ou
l'accord des parties.

CRITÈRE AGENT COMMERCIAL
En quel nom ? Au nom et pour le
compte du mandant,
de façon durable.
Il contracte ? Il négocie, et peut
conclure si son mandat
le prévoit.
Sa paie Des commissions sur
les affaires du
territoire confié.

QUESTION CLÉ : « Qui parle au client,
et au nom de qui ? »
```

À retenir

- Le critère roi est le nom : nom propre (commissionnaire), aucun nom (courtier), nom du mandant (agent commercial).
- Le courtier ne contracte jamais ; engager les parties n'est pas son métier — rapprocher est son métier.
- L'agent commercial crée de la valeur durable en construisant une clientèle : c'est ce qui justifie l'encadrement de la rupture de son contrat.

Exercice

Trois situations fictives de Bamako. a) M. Oumar L. reçoit des lots de thé d'un grossiste, les vend aux boutiques sous son propre nom, facture en son nom, puis reverse au grossiste le prix convenu après avoir gardé sa commission. b) Mme

Salimata N. connaît tous les transporteurs et tous les négociants de sa ville : elle présente un vendeur de ciment à un entrepreneur qui cherchait un fournisseur, les deux hommes concluent directement entre eux, et elle reçoit une somme des deux côtés pour la mise en relation. c) M. Cheick D. représente depuis longtemps une fabrique de savon : il visite les grossistes d'un secteur déterminé, négocie au nom de la fabrique, transmet les commandes et touche des commissions sur le chiffre réalisé dans son secteur. Qualifie chaque situation à l'aide des quatre critères de la leçon.

✔ Corrigé
Situation a) : commissionnaire. M. Oumar L. agit en son nom propre — il vend et facture en son nom — mais pour le compte du grossiste, le commettant, à qui il rend compte en reversant le prix après prélèvement de sa commission. C'est lui qui est engagé envers les boutiques clientes, et lui qui répond de l'exécution, quitte à exercer ensuite ses recours contre le commettant. Situation b) : courtier. Mme Salimata N. ne contracte en aucun nom : elle rapproche un vendeur et un acheteur qui concluent entre eux ; sa rémunération pour la mise en relation est un courtage, et sa responsabilité porte sur la loyauté de l'information transmise, non sur l'exécution du contrat qu'elle n'a pas conclu. Situation c) : agent commercial. M. Cheick D. agit au nom et pour le compte de la fabrique — le mandant est directement engagé par les opérations négociées dans les limites du mandat — et il le fait de façon permanente, sur un territoire déterminé, contre des commissions proportionnelles aux affaires réalisées. La comparaison des trois cas vérifie la méthode : en appliquant dans l'ordre les critères du nom, du pouvoir de conclure, de la durée et de la rémunération, chaque situation reçoit une qualification unique, sans qu'il soit besoin de connaître le nom que les parties avaient donné à leur accord. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Leçon 8 — L'entreprenant : un statut simplifié pour les petites activités

L'entreprenant est la figure la plus récente et la plus sociale de l'Acte uniforme. Le constat de départ est connu de tout étudiant à Bamako : une multitude de petites activités réelles — couture, réparation, petit commerce, artisanat de quartier — sont exercées sans aucune existence légale. Leurs titulaires ne sont pas des fraudeurs : ce sont souvent des opérateurs pour qui le parcours complet du commerçant — immatriculation pleine, comptabilité complète — représente un saut trop grand d'un coup. Rester invisible a pourtant un prix : pas de preuve d'existence à présenter à une banque, pas de nom protégé, pas d'accès aisé aux marchés publics ni aux locaux organisés, difficulté à faire exécuter ses propres créances. Le statut de l'entreprenant répond à ce constat par une logique de porte d'entrée : offrir une existence légale simplifiée, aux obligations allégées, pour amener progressivement les petites activités dans le champ du droit, au lieu de les y contraindre brutalement ou de les abandonner à l'informalité.

Le mécanisme central est la déclaration : l'entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique, qui exerce une activité professionnelle de petite

dimension après s'être simplement déclaré auprès du service compétent, selon les formes prévues. Il ne s'immatricule pas comme un commerçant au sens plein : la déclaration lui attribue une existence identifiable et un récépissé à faire valoir, à moindre formalisme. Ses obligations sont réduites à l'essentiel de la discipline commerçante : tenir une comptabilité allégée — la tradition parle d'un livre ou cahier où s'inscrivent recettes et dépenses, avec conservation des pièces justificatives — et respecter les règles de son activité. En contrepartie de cette simplicité, le statut est réservé aux activités qui restent petites : il est encadré par des plafonds que les textes fixent — notamment en référence au régime comptable simplifié de l'espace — et que ce cours ne chiffre pas, car ils se vérifient dans les textes en vigueur et leur mise en œuvre nationale. L'entreprenant reste un professionnel : il répond de ses engagements sur son patrimoine, il peut ester en justice, ouvrir un compte et se prévaloir de son activité déclarée ; il n'est ni un commerçant au rabais, ni un salarié déguisé.

Le statut se comprend enfin par sa limite, qui est aussi sa vertu : il est pensé comme une étape, non comme une cachette. Tant que l'activité reste dans les dimensions prévues, l'entreprenant bénéficie durablement du régime allégé, et rien ne l'oblige à « monter » : beaucoup de parcours professionnels s'y épanouissent. Mais lorsque l'activité grandit au-delà des conditions du statut — développement de la clientèle, embauche, ouverture d'un véritable établissement, dépassement des plafonds fixés par les textes — l'opérateur doit basculer vers le statut complet de commerçant, avec immatriculation au RCCM et comptabilité pleine : c'est la passerelle, et elle fonctionne dans les deux sens de l'intérêt général — l'opérateur y gagne la pleine capacité du commerçant et la crédibilité qui l'accompagne, la collectivité y gagne un opérateur pleinement publié. Le conseil de l'étudiant juriste, face à un opérateur de quartier, n'est donc jamais « formalisez-vous tout d'un coup », mais « entrez par la déclaration, grandissez dans le statut, basculez quand l'activité l'exige » : une gradation que l'on retrouvera dans l'exemple du parcours de la couturière.

L'essentiel
L'entreprenant est un entrepreneur individuel qui exerce une petite activité professionnelle après simple déclaration : existence légale réelle, obligations allégées (comptabilité simplifiée, conservation des pièces), accès aux services conditionné à cette existence prouvée. Le statut est borné par des plafonds fixés par les textes — jamais chiffrés dans ce cours — et fonctionne comme une passerelle : quand l'activité grandit au-delà de ses conditions, l'opérateur devient commerçant immatriculé.

Exemple — Parcours fictif d'une entreprenante, la couture, du statut simplifié à la croissance

```
PARCOURS FICTIF — Mme Rokia T.,
COUTURIÈRE (document d'exercice ;
aucun seuil n'est chiffré : ils se
lisent dans les textes en vigueur)

Étape 1. Le point de départ
Rokia coud chez elle, pour le
voisinage, sans aucune formalité.
Son activité est réelle, mais elle
est invisible : pas de preuve
d'existence, pas d'accès facile
aux services des banques.
Étape 2. La déclaration d'entreprenant
Sur simple déclaration auprès du
service compétent, selon les formes
prévues par les textes, elle entre
dans le statut simplifié.
Étape 3. La discipline du statut
Elle tient le livre simplifié de
ses recettes et de ses dépenses,
conserve ses pièces justificatives
et respecte les obligations
allégées du statut.
Étape 4. Les effets concrets
Une existence prouvée : ouvrir un
compte, demander un petit crédit,
répondre à une commande d'un
atelier plus grand.
Étape 5. La croissance interroge
Les commandes grandissent, elle
embauche une apprentie salariée,
loue un atelier : son activité
change d'échelle.
Étape 6. La passerelle
Quand les conditions du statut
simplifié ne correspondent plus à
son activité, elle bascule vers le
statut de commerçante immatriculée
au RCCM, avec l'aide d'un
professionnel du droit.

IDÉE FORCE : le statut simplifié est
une porte d'entrée, pas une impasse.
```

À retenir

• L'entreprenant existe légalement par une simple déclaration : c'est un statut d'entrée dans le droit, pensé pour les petites activités.

• Obligations allégées mais réelles : comptabilité simplifiée tenue au fil de l'activité, pièces conservées, règles de l'activité respectées.

• Le statut est plafonné par les textes et sert de passerelle : au-delà de ses conditions, on devient commerçant immatriculé, sans rupture de parcours.

Exercice

M. Ibrahim D., réparateur de téléphones fictif, s'est déclaré entreprenant et son activité prospère : il envisage d'embaucher deux salariés, d'ouvrir un second point de réparation dans un autre quartier et de demander un crédit important pour s'équiper. Son cousin le freine : « Reste entreprenant pour toujours, c'est plus simple, et personne ne vérifie. » Analyse le conseil du cousin au regard de la logique du statut, et construis la réponse à faire à M. D. sur la trajectoire qui s'ouvre à lui.

✔ Corrigé

Le conseil du cousin repose sur deux erreurs. La première est de confondre simplicité et éternité : le statut de l'entreprenant est construit pour les petites activités, et il est borné par des conditions — dimensions de l'activité, plafonds fixés par les textes — que le développement envisagé par M. D. met précisément en tension : embauche de salariés, second établissement, crédit important. Rester « pour toujours » dans un statut devenu inadapté, ce n'est pas de la simplicité, c'est une inadaptation qui finira par se voir : vis-à-vis de la banque d'abord, qui dimensionnera sa confiance aux garanties du statut complet ; vis-à-vis des tiers ensuite, car un opérateur qui a la réalité d'un commerçant établi peut être traité comme tel. La seconde erreur est de croire que « personne ne vérifie » : la déclaration a créé une existence, donc une traçabilité, et l'administration comme les partenaires lisent l'écart entre le statut affiché et l'activité réelle. La réponse à M. D. est donc constructive plutôt qu'inquiète : son parcours est exactement celui que le législateur de l'espace a voulu — entrer par la déclaration, prouver dans la durée, grandir. La bascule vers le statut de commerçant immatriculé au RCCM, avec comptabilité pleine, n'est pas une sanction de sa réussite : elle lui ouvre la capacité complète du commerçant, la publicité de son fonds et la possibilité de le donner en garantie. Elle se prépare avec un professionnel, qui vérifiera dans les textes en vigueur les conditions exactes du passage et les formes à accomplir. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — TD 1 — Une semaine dans la vie commerciale du marché de Zambougou

Semaine fictive au marché fictif de Zambougou ; pour chaque situation, qualifie et justifie à l'aide des mécanismes du cours. (1) Lundi : M. Bakary K., grossiste en tissus déjà rencontré, signe — aux côtés de son épouse, qui n'exploite rien — l'achat d'un véhicule d'occasion pour les livraisons de son magasin. (2) Mardi : une étudiante revend, en une fois, à un grossiste, un lot de pagnes hérité de sa grand-mère. (3) Mercredi : Mme Fanta D. propose à son neveu, salarié d'une banque, de « tenir » sa boutique pendant ses congés en signant les ventes en son nom à elle. (4) Jeudi : un boutiquier du marché vend à un collègue « tout son stock et ses étagères, mais pas le reste », en précisant que chacun gardera sa clientèle. (5) Vendredi : M. Bakary K. apprend qu'un démarcheur indépendant vend, dans le village voisin, des tissus de sa marque en se présentant comme « le patron lui-même ». Pour la situation (5), indique en outre ce que M. Bakary K. doit vérifier avant de réagir.

✔ Corrigé du TD 1
Situation (1) : l'achat du véhicule est un acte de commerce par accessoire. Par nature, acheter une voiture est un acte civil ; mais il est accompli par un commerçant, M. Bakary K., pour les besoins de son commerce — livrer ses clients — : il se rattache donc à sa profession et suit le régime commercial. La signature de son épouse, qui n'exploite rien, ne change rien : elle ne devient pas commerçante en signant un acte, et l'accessoire s'apprécie du côté du commerçant. Situation (2) : pas de commerce. La revente est unique, circonstancielle et liquide un héritage ; il manque la profession habituelle, seconde condition de la qualité de commerçant : l'étudiante reste une particulière, même si l'acte matériel ressemble à un achat-revente. Situation (3) : le neveu qui tient la boutique signe au nom et pour le compte de la commerçante : c'est un mandataire occasionnel, non un commerçant — il n'agit ni sous son nom, ni à ses risques. La commerçante demeure Mme D., engagée par les ventes conclues en son nom ; on notera que si le neveu venait à vendre en son nom propre pour le compte de sa tante, la figure glisserait vers le commissionnaire. Situation (4) : ce n'est pas une cession de fonds de commerce. Le vendeur ne transfère que des éléments corporels — stock et mobilier — et déclare expressément conserver sa clientèle : or sans clientèle, pas de fonds cédé ; l'opération est une vente d'éléments séparés, qui ne suit pas le régime de la cession du fonds. Situation (5) : vigilance avant tout. Se présenter comme « le patron lui-même » peut relever de plusieurs analyses — mandat apparent si le démarcheur a reçu une mission mal délimitée, simple intermédiaire occasionnel, ou agissement sans aucun mandat. Avant de réagir, M. Bakary K. doit vérifier : existe-t-il un écrit ou une habitude qui a lié les deux hommes ? Le démarcheur agit-il en son nom (commissionnaire), au nom du grossiste (agent ou mandataire), ou sans aucun titre ? Les clients ont-ils pu croire de bonne foi qu'il représentait la maison ? C'est de ces réponses — nom employé, durée, pouvoirs réels — que dépendra la qualification, et donc la répartition des engagements envers les clients trompés. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

TD 2 — TD 2 — Dossier complet : une livraison de denrées partiellement avariée

Données d'exercice. La boutique fictive « Fouta Tissages » diversifie son activité et commande par écrit, à la société fictive « Sahel Négoce », 120 sacs de riz conditionné au prix unitaire d'exercice de 21 000 F le sac, pour les revendre dans son annexe alimentaire. À la livraison, le contrôle fait apparaître 8 sacs éventrés et avariés, impropres à la vente ; l'employée de la boutique le mentionne par écrit sur le bon de livraison, que le chauffeur contresigne, et refuse ces 8 sacs, qui repartent dans le camion. Le reste est sain. Le fournisseur envoie néanmoins une facture portant sur la totalité des 120 sacs et exige le paiement intégral, en soutenant que « la marchandise a voyagé aux risques de l'acheteur ». La boutique, de son côté, refuse de payer quoi que ce soit tant que le litige n'est pas réglé. Travail demandé : calcule et décompose le prix total et les sommes en discussion ; analyse la position de chaque partie sur la conformité, les réserves et le paiement ; propose un règlement du dossier, étape par étape.

✔ Corrigé du TD 2
Calculs d'abord, sur les données d'exercice. Prix total de la commande : 120 sacs × 21 000 F = 2 520 000 F. Partie non conforme refusée à la réception : 8 sacs × 21 000 F = 168 000 F. Partie conforme réceptionnée : 120 − 8 = 112 sacs, soit 2 520 000 F − 168 000 F = 2 352 000 F. Analyse ensuite. Le vendeur doit délivrer une chose conforme à la commande en quantité et en qualité : les 8 sacs éventrés et avariés ne remplissent pas cette obligation, et le refus de l'acheteuse est ici d'autant plus solide que la non-conformité a été constatée à la réception et consignée par des réserves écrites, contresignées par le chauffeur — le mécanisme exact que la leçon 6 enseigne. La facture globale du fournisseur est donc inexacte : on ne facture pas comme livré ce qui a été refusé et repris. L'argument des « risques du voyage » ne renverse pas l'analyse : la question du transfert des risques concerne la perte fortuite de la chose, elle ne transforme pas une marchandise avariée en marchandise conforme, et à supposer même un débat sur le transport, la défectuosité a été établie au moment de la délivrance, document à l'appui. Mais la boutique, de son côté, va trop loin en retenant la totalité du paiement : la partie conforme — 112 sacs réceptionnés sans réserve — est due, car le contrat s'exécute par parties lorsque la prestation est divisible ; retenir 2 352 000 F en otage d'un litige de 168 000 F exposerait l'acheteuse à être traitée en débitrice défaillante sur l'essentiel du contrat. Règlement proposé, dans l'ordre : payer ou consigner la somme de 2 352 000 F correspondant à la partie conforme ; demander au fournisseur le remplacement des 8 sacs par des sacs conformes, ou l'émission d'un avoir de 168 000 F ; confirmer ce règlement par écrit des deux côtés ; et, pour les commandes futures, écrire dès le bon de commande qui supporte le transport et ses risques, afin que le débat n'ait plus lieu d'être. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — TP — Auditer le dossier fictif de reprise d'une boutique avant de signer

Mission d'exercice. Un repreneur fictif, M. Aliou B., envisage d'acheter le fonds de commerce d'une boutique fictive de Bamako, « Sahel Mode ». Le vendeur lui remet un dossier de quatre pièces, à auditer avant toute signature. Pièce 1 : un extrait d'immatriculation au RCCM, mais ancien, où l'activité déclarée est « vente de chaussures », alors que la boutique vend aujourd'hui des vêtements. Pièce 2 : un inventaire du fonds, daté et signé, dont le vendeur annonce le total à 4 400 000 F ; les lignes portent : clientèle 1 450 000 F, droit au bail 2 300 000 F, stock et matériel 750 000 F. Pièce 3 : le bail du local, dont une clause met « toutes les réparations, y compris la toiture et les murs », à la charge du preneur, et dont la destination est limitée à la « vente de chaussures ». Pièce 4 : une note manuscrite du vendeur : « Je vous vends le fonds, mais la clientèle restera attachée à mon nom, car les clients me connaissent personnellement. » Travail demandé : pour chaque pièce, relève ce qui cloche au regard du cours, refais les calculs nécessaires, et rédige la liste des vérifications et questions à mener avant de signer, dans l'ordre où tu les conduirais.

✔ Attendus du TP 1
Pièce 1 — le RCCM. Un extrait ancien dont l'activité déclarée ne correspond plus à l'activité réelle révèle un registre qui n'a pas été entretenu : les mentions modificatives font partie de la vie du registre, leçon 3. Le repreneur doit exiger un extrait récent, vérifier l'identité exacte du titulaire, l'activité déclarée, la personne habilitée à engager le fonds, et l'existence éventuelle d'inscriptions — nantissement du fonds, par exemple — qui grèveraient le bien convoité : acheter un fonds nanti sans le savoir, c'est hériter du créancier du vendeur. Pièce 2 — l'inventaire. Le calcul ne boucle pas : 1 450 000 F + 2 300 000 F + 750 000 F = 4 500 000 F, et non 4 400 000 F. L'écart est de 100 000 F. Peu importe, à ce stade, qu'il s'agisse d'une erreur ou d'un artifice : un inventaire dont le total est faux ne peut pas servir de base au prix ; il faut refaire l'inventaire contradictoirement, élément par élément, pièces à l'appui. Pièce 3 — le bail. Deux alertes. La destination limitée à la vente de chaussures ne couvre pas l'activité de vêtements que le repreneur compte poursuivre : il faut une extension de destination, négociée par écrit avec le bailleur avant la cession — à défaut, l'exploitation serait en infraction avec le bail dès le premier jour. La clause qui met toutes les réparations au preneur, y compris la toiture et les murs, déplace massivement les charges ordinairement attachées au bailleur : elle doit être lue, discutée et chiffrée en coût prévisible avant la signature, car elle modifie l'économie réelle du fonds autant que le prix affiché. Pièce 4 — la note manuscrite. Elle contredit l'objet même de l'opération : la clientèle est l'élément essentiel du fonds ; un vendeur qui « vend le fonds » en retenant la clientèle vend une coquille — stock, bail et meubles — et détruit l'essentiel de la valeur que le prix est censé payer, d'autant qu'ici la clientèle est chiffrée 1 450 000 F dans son propre inventaire. Il faut faire préciser par écrit ce qui est réellement cédé, et si la clientèle n'est pas cédée, renégocier entièrement l'objet et le prix — ou renoncer. Ordre de conduite proposé : d'abord les pièces publiques et récentes (RCCM), ensuite la vérification contradictoire de l'inventaire et des chiffres, puis la lecture complète du bail avec le bailleur approché avant signature, enfin la clarification écrite de l'objet cédé ; aucune signature, aucun versement avant la fin de cette chaîne. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Cas fictif. M. Daouda P., propriétaire d'un fonds de quincaillerie à Bamako, le donne en location-gérance à M. Fabrice A. : celui-ci exploite sous sa propre responsabilité, paie une redevance au propriétaire et s'immatricule au RCCM comme locataire-gérant. Mais la location-gérance n'a jamais fait l'objet de la publicité prévue, et les fournisseurs de la quincaillerie continuent de croire que M. P. exploite toujours personnellement. Le locataire-gérant accumule des dettes d'exploitation envers un fournisseur, qui se retourne alors contre M. P. en soutenant qu'il est tenu de payer. Le propriétaire proteste : « ce n'est plus moi qui exploite ! » Analyse le litige au regard des mécanismes de la publicité.

✔ Corrigé
La location-gérance, leçon 4, repose sur une dissociation : le fonds reste la propriété de M. P., mais l'exploitation est transférée au locataire-gérant, commerçant immatriculé qui agit à ses risques et doit le faire savoir. C'est exactement pour gérer cette dissociation vis-à-vis des tiers que les textes organisent une publicité de la location-gérance : les fournisseurs doivent pouvoir savoir qui exploite réellement, car c'est de l'exploitant que naissent les dettes d'exploitation. Or ici, la publicité a été omise, par la négligence des deux parties au contrat. Le fournisseur, tiers de bonne foi, n'a donc jamais été mis en mesure de connaître le changement d'exploitant ; il a continué de traiter avec une exploitation qu'il croyait toujours être celle du propriétaire. Le mécanisme protecteur joue alors contre le propriétaire : dans le régime de la location-gérance, tant que la publicité requise n'a pas été accomplie, le propriétaire du fonds demeure exposé, à l'égard des tiers, aux dettes nées de l'exploitation — la solidarité du propriétaire est précisément la sanction de l'omission, et elle est cohérente : c'est lui qui a laissé croire qu'il exploitait encore. Le locataire-gérant reste le débiteur principal, débiteur de ses propres achats ; le propriétaire dispose ensuite d'un recours contre lui pour ce qu'il aura payé. La leçon pratique est nette : dans une location-gérance, la publicité n'est pas une paperasse de fin de dossier, c'est la clause de sauvegarde du propriétaire — elle se fait immédiatement, et on en conserve la preuve. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Exercice 2

Cas fictif. Mme Salimata N., rencontrée à la leçon 7 comme courtière, est chargée par le grossiste fictif « Sahel Négoce » de trouver des acheteurs pour un lot de sucre. Emportée par son zèle, elle rédige et signe elle-même, « pour Sahel Négoce », un bon de commande avec un détaillant, à un prix inférieur à celui que le grossiste lui avait indiqué comme plancher. Le grossiste refuse de livrer à ce prix et soutient que Mme N. a dépassé sa mission : « un courtier ne signe rien. » Le détaillant, de son côté, réclame l'exécution du bon signé. Analyse : la qualification initiale, le glissement opéré, et le sort du bon de commande pour chacun des trois acteurs.

✔ Corrigé
La qualification initiale est claire : Mme N. a été engagée comme courtière, c'est-à-dire pour rapprocher un vendeur et des acheteurs, sans contracter en aucun nom. Son métier s'arrêtait à la mise en relation ; le prix plancher communiqué par le grossiste marquait le périmètre de sa mission. Le glissement est tout aussi net : en signant un bon de commande « pour Sahel Négoce », elle a cessé d'être courtière dans cette opération — elle s'est comportée en mandataire qui conclut au nom d'autrui, sans en avoir reçu le pouvoir, et à un prix inférieur au plancher qui lui avait été fixé. Or un intermédiaire ne peut pas engager son donneur d'ordre au-delà du pouvoir reçu : à l'égard du grossiste, l'opération conclue hors mission et hors prix ne saurait l'obliger comme si elle avait été régulièrement négociée par un agent habilité ; le grossiste peut donc refuser de livrer à ce prix, sous réserve d'un débat toujours possible sur l'apparence — si, par son comportement ou par des habitudes antérieures tolérées, il avait laissé croire au détaillant de bonne foi que Mme N. pouvait conclure, la théorie de l'apparence pourrait être discutée contre lui. Le détaillant, lui, n'est pas sans recours : il a été trompé par une signataire qui se présentait comme habilitée, et son action se dirigera contre celle qui a signé sans pouvoir suffisant — Mme N. répond personnellement des conséquences de son engagement de fait, car on ne fait pas naître impunément chez autrui la croyance d'un mandat. La leçon du cas déborde la personne de Mme N. : pour le grossiste, délimiter par écrit la mission de ses intermédiaires ; pour l'intermédiaire, ne jamais signer ce que sa qualification ne l'autorise pas à signer ; pour le client, vérifier au nom de qui et avec quel pouvoir on contracte avec lui. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Exercice 3

Données d'exercice, en prolongement de la leçon 4. Mme Fanta D. décide de céder son fonds de commerce fictif à Mlle Awa B., jeune commerçante. Les parties retiennent, pour l'entraînement, le prix global issu de l'inventaire de la leçon : 9 850 000 F. Mlle B. verse, à la signature de l'acte de cession, un acompte d'exercice de 4 000 000 F. Questions : calcule le solde restant dû ; énumère les éléments que la cession doit emporter pour être une vraie cession de fonds, et ceux que le vendeur conserve ; explique enfin comment le solde peut être protégé pour le vendeur si le paiement du solde est différé, en restant au niveau des mécanismes.

✔ Corrigé
Calcul : prix convenu 9 850 000 F, moins acompte versé 4 000 000 F, égalent un solde restant dû de 5 850 000 F. C'est ce solde, et non le prix global, qui constitue la créance du vendeur après la signature. Sur l'objet de la cession : pour être une vraie cession de fonds de commerce, l'opération doit emporter l'universalité du fonds, et au premier rang la clientèle — l'élément essentiel, que l'inventaire de la leçon évaluait à 3 500 000 F — accompagnée des signes qui la retiennent : enseigne et nom commercial, et des moyens d'exploitation cédés avec elle : droit au bail sur le local, marques et licences attachées à l'activité, matériel et outillage, ainsi que les marchandises, ordinairement comptées et facturées selon un inventaire contradictoire, car leur valeur fluctue. Le vendeur conserve, en revanche, ce qui est étranger au fonds : ses créances et dettes personnelles nées avant la cession, sauf stipulation contraire régulièrement organisée, et ses biens personnels sans lien avec l'exploitation. Sur la protection du solde différé : le vendeur qui fait crédit sur une partie importante du prix dispose, dans l'économie de l'Acte, de garanties attachées à sa qualité de vendeur du fonds — mécanisme de préférence sur le fonds cédé, dont l'efficacité suppose les formalités et inscriptions prévues, notamment au registre étudié à la leçon 3 — complétées le cas échéant par des garanties conventionnelles négociées dans l'acte. Le cours retient le mécanisme sans en détailler les conditions : retenir que la protection du vendeur ne naît pas de sa seule signature, mais des inscriptions accomplies — et que c'est au moment de la cession, jamais après la première défaillance, qu'elles se prennent. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Qu'est-ce qui fait d'un acte uniforme un texte « uniforme » dans l'espace OHADA ?

   A) Chaque État partie le reprend dans une loi nationale rédigée à sa façon

   B) C'est un texte unique, directement applicable dans tous les États parties

   C) Il ne s'applique qu'aux entreprises étrangères de l'espace

2. Est commerçant, au sens de la définition étudiée dans ce cours, celui qui…

   A) conclut un seul acte de commerce, même très important

   B) vend pour le compte de son employeur, contre un salaire

   C) fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession habituelle

3. À quoi sert principalement le RCCM ?

   A) À assurer la publicité légale des opérateurs et de certaines sûretés mobilières

   B) À fixer le montant des loyers commerciaux

   C) À délivrer les autorisations d'ouverture des commerces

4. Dans la composition du fonds de commerce, quel élément est tenu pour essentiel ?

A) Les marchandises en stock

B) La clientèle

C) Le mobilier

5. Dans le régime du bail à usage professionnel, de quoi le preneur bénéficie-t-il en principe au terme du bail, s'il remplit les conditions des textes ?

A) D'une reprise automatique des lieux par le bailleur, sans aucune forme

B) D'un droit au renouvellement du bail

C) D'une dispense définitive de payer le loyer

6. Comment se forme, en principe, la vente commerciale entre professionnels ?

A) Uniquement par un écrit notarié

B) Par une autorisation préalable du greffe

C) Par le seul accord des parties sur la chose et le prix

7. Un commissionnaire se reconnaît à ce qu'il…

A) conclut les opérations en son nom propre, pour le compte d'un commettant

B) se contente de rapprocher les parties, sans jamais contracter

C) représente durablement son mandant, en agissant au nom de celui-ci

8. Le courtier, dans les opérations de commerce, a pour fonction de…

A) garantir le paiement du prix à la place de l'acheteur

B) conclure le contrat au nom du vendeur

C) rapprocher les parties qui concluront ensuite le contrat entre elles

9. Le statut de l'entreprenant repose principalement sur quel mécanisme d'entrée dans la vie légale ?

A) Une simple déclaration auprès du service compétent

B) Une autorisation ministérielle après enquête

C) Un jugement du tribunal de commerce

10. Lorsque l'activité d'un entreprenant grandit au-delà des conditions de son statut, que doit-il envisager ?

A) Dissimuler la croissance pour conserver les obligations allégées

B) Bascule vers le statut de commerçant immatriculé au RCCM, avec comptabilité pleine

C) Cesser son activité, car le statut simplifié interdit de réussir

Corrigés du QCM

1. Réponse B — L'uniformité signifie : même texte pour tout l'espace, application directe sans reprise nationale, interprétation commune en dernier ressort. Les actes uniformes ne sont pas des modèles laissés à la rédaction de chaque État.

2. Réponse C — Deux conditions cumulatives : la matière (actes de commerce par nature) et la manière (profession habituelle et indépendante). L'acte isolé ne crée pas la qualité, et le salarié vend pour autrui, sans indépendance ni risque propre.

3. Réponse A — Le RCCM cumule deux fonctions : registre du commerce (immatriculation des commerçants et des sociétés) et registre du crédit mobilier (publicité des sûretés sur meubles). C'est un outil de publicité et de sécurité des transactions, non un service de tarification ni d'autorisation.

4. Réponse B — Sans clientèle, il n'y a pas de fonds : il ne reste que des biens juxtaposés — stock, meubles, matériel — qui valent par eux-mêmes, mais ne forment plus l'universalité organisée qui attire et conserve les chalands.

5. Réponse B — Le droit au renouvellement protège la stabilité du fonds installé : si le bailleur refuse sans motif reconnu comme sérieux et dans les formes, une indemnité d'éviction peut compenser la perte du fonds déplacé. Les durées et conditions précises se lisent dans l'Acte en vigueur.

6. Réponse C — La formation est assouplie : le consentement sur la chose et le prix suffit en principe, et la preuve est libre en matière commerciale. L'écrit n'est pas une condition de validité, mais il reste la meilleure preuve — et le réflexe du professionnel prudent.

7. Réponse A — Agir en son nom propre pour le compte d'autrui : c'est la signature du commissionnaire. La deuxième proposition décrit le courtier ; la troisième, l'agent commercial, mandataire durable qui agit au nom du mandant.

8. Réponse C — Le courtier met en relation et ne contracte pas : sa rémunération est un courtage, et sa responsabilité porte sur la loyauté de l'information transmise, non sur l'exécution du contrat qu'il n'a pas conclu.

9. Réponse A — La déclaration simplifiée est la clé du statut : elle attribue une existence légale identifiable à une petite activité, avec des obligations allégées, dans des plafonds fixés par les textes — que ce cours ne chiffre jamais.

10. Réponse B — Le statut de l'entreprenant est une passerelle, non une cachette : il accueille l'activité petite, et lorsque celle-ci change d'échelle, l'opérateur devient commerçant immatriculé. La bascule n'est pas une sanction : elle ouvre la capacité complète et la crédibilité du statut plein.

Résumé — les notions importantes

• L'Acte uniforme relatif au droit commercial général est le droit commun du commerce dans l'espace OHADA : un texte unique, directement applicable dans tous les États parties, dont les mécanismes — et non les dispositions recopiées — font l'objet de ce cours.

• Le commerçant se définit par deux conditions cumulatives : accomplir des actes de commerce par nature — classés aussi par la forme et par accessoire — et en faire sa profession habituelle et indépendante ; il doit s'immatriculer, tenir une comptabilité et conserver ses documents.

• Le RCCM publie la vie commerciale : il immatricule les opérateurs et accueille l'inscription des sûretés mobilières ; l'immatriculation crée présomption et opposabilité, et prive le négligent des avantages de la publicité qu'il a omise.

• Le fonds de commerce est un meuble incorporel, universalité organisée autour de la clientèle — son élément essentiel — réunissant éléments incorporels et corporels ; il se vend, s'apporte, se loue en location-gérance et se donne en nantissement.

• Le bail à usage professionnel protège la stabilité de l'exploitation installée : obligations réciproques pendant le bail, loyer intangible unilatéralement, droit au renouvellement du preneur en principe, congé dans les formes et indemnité d'éviction en cas de refus injustifié.

• La vente commerciale se forme par l'accord sur la chose et le prix, avec une preuve libre qui rend les traces écrites décisives ; conformité à la réception, réserves sans tarder, réserve de propriété et transfert des risques pensés dès la commande.

• Les intermédiaires se qualifient par quatre critères — le nom, le pouvoir de conclure, la durée, la rémunération : le commissionnaire contracte en son nom pour autrui, le courtier rapproche sans contracter, l'agent commercial représente durablement son mandant.

• L'entreprenant est la porte d'entrée des petites activités dans la légalité : déclaration simplifiée, obligations allégées, existence prouvée — et passerelle assumée vers le statut de commerçant immatriculé lorsque l'activité grandit au-delà des conditions du statut.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Qu'est-ce que l'OHADA (Droit des affaires)

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Une présentation générale de l'OHADA : ce qu'est l'organisation, pourquoi elle harmonise le droit des affaires et ce que sont les actes uniformes. Elle sert d'introduction à la leçon 1 ; pour le contenu de l'Acte sur le droit commercial général, seul le texte en vigueur sur ohada.org fait foi.

https://www.youtube.com/watch?v=pCJIX6UNF0I

Leçon 2 — DROIT COMMERCIAL (Actes de commerces, les Commerçants, les Agents-commerciaux) @nGV33

Chaîne : Etudiants en Confinement · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un cours filmé qui reprend, dans l'ordre de la leçon 2, les actes de commerce par nature, par la forme et par accessoire, la définition du commerçant et les obligations qui en découlent. Les exemples de registre qu'il montre relèvent d'un autre système : retiens les mécanismes, et confronte-les toujours à l'Acte uniforme de l'espace OHADA.

https://www.youtube.com/watch?v=ZEumtQUSq_0

Leçon 3 — Le registre du commerce et du crédit mobilier

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Une vidéo de la série d'information sur le droit OHADA consacrée au RCCM : structure du registre, personnes tenues de s'immatriculer, effets de l'immatriculation et inscription des sûretés mobilières. C'est le prolongement direct de la leçon 3 ; toute précision de forme ou de condition se vérifie ensuite dans l'Acte en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=YNCnscKQ8xw

Leçon 4 — Cours de Droit commercial : introduction et notions clefs

Chaîne : Aide aux TD - Vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un cours d'introduction au droit commercial qui présente les notions clefs de la matière, notamment le commerçant et le fonds de commerce, ses éléments et son rôle dans l'exploitation. Il est proposé pour la leçon 4 comme révision croisée ; la composition du fonds retenue dans ce cours-ci suit la présentation de l'Acte uniforme.

https://www.youtube.com/watch?v=z0BBy1yGUm0

Leçon 7 — Les intermédiaires de commerce

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Une vidéo d'information sur le droit OHADA consacrée aux intermédiaires de commerce : ce qu'est un intermédiaire, quels sont ses pouvoirs et comment il est mis fin à sa mission. Elle accompagne la leçon 7 ; le tableau de critères du cours reste l'outil de qualification de référence.

https://www.youtube.com/watch?v=evkLxCeGWok

Sources et références

- Acte uniforme relatif au droit commercial général, dans sa version en vigueur, publié par l'OHADA sur son site officiel ohada.org — le seul texte qui fait foi pour le contenu exact des règles ; aucune de ses dispositions n'est reproduite dans ce cours.
- Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, texte fondateur de l'OHADA, consultable sur ohada.org — pour l'architecture de l'organisation, la nature des actes uniformes et le rôle de la juridiction commune (déjà étudiés en DRO-L1-13).
- Manuels universitaires de droit commercial et de droit des affaires OHADA disponibles dans les bibliothèques de droit francophones — pour les discussions doctrinales, notamment sur la composition du fonds de commerce et la théorie des actes de commerce, dont ce cours ne retient que la substance.
- Cours de cette bibliothèque : DRO-L1-13, Introduction au droit des affaires et à l'OHADA (cadre général) ; BBA-L2-19, Droit commercial et sociétés OHADA (même prudence, côté gestion) — pour les prolongements et les recoupements entre filières.
- Les vidéos pédagogiques listées dans la section « Vidéos associées » de ce cours, chacune vérifiée une à une (titre, chaîne, lien) le jour de la production.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !